

1503956-59.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DENYS RAMOS DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

DENYS RAMOS DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque, no dia 1º de dezembro de 2021, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503956-59.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503956-59.2021.8.26.0536 Controle nº
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DENYS RAMOS DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

DENYS RAMOS DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque, no dia 1º de dezembro de 2021, por volta de 11h30min, na Rua Rio Renó, nº 250, Vila Margarida, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 250 (duzentos e cinquenta) pinos de cocaína, com peso bruto de 266g (duzentos e sessenta e seis gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 10, auto de constatação provisória de pág. 11 e fotografias de págs. 18 e 29.

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam operação no local dos fatos quando avistaram Diego Carvalho da Silva e o denunciado, os quais, ao notarem a viatura, evadiram-se correndo e DENYS dispensou uma bolsa.

Os policiais perseguiram os dois conseguindo alcançá-los sendo realizada a abordagem. Em revista pessoal foi encontrado com DENYS um aparelho celular Iphone, marca Apple, IMEI 355325-08-687556-6, que ele afirmou ser produto de crime, mas não foi identificado B0 para confirmar a informação.

Recuperada a bolsa dispensada pelo denunciado nela havia 250 (duzentas e cinquenta) pinos de cocaína.

O réu foi notificado (pág. 74) e a denúncia ofertada, após a apresentação da defesa preliminar (págs. 83/84), foi recebida (págs. 98/99). O réu foi citado (pág. 123).

Houve produção de prova oral (págs. 127). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs. 131/139), postulando a Defensoria Pública pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 142/151).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

O réu trouxe versão exculpatória em relação à imputação descrita art. 33 da Lei nº 11.343/06, contudo a prova oral produzida foi firme e suficiente para afastar tal versão.

Destarte, os policiais militares Josemar Marques Sabino e Erminio de Sousa Oliviera afirmaram que o réu estava em companhia de outro indivíduo, oportunidade na qual, ao avistar a viatura, correram para uma viela próxima, dispensou na via pública uma bolsa uma sacola plástica, com o entorpecente. Apenas Erminio afirmou que o réu admitiu os fatos.

A testemunha Diego Carvalho da Silva reconheceu que estava no local para comprar drogas, embora não tenha adquirido nada do réu e que todos correram quando a polícia chegou ao local.

Mesmo considerando o depoimento da testemunha acima, não demonstrado qualquer envolvimento pessoal dos policiais na prisão em flagrante, não há como de desconsiderar seus depoimentos, que indicaram ter o réu dispensado a droga. De fato, se o estado/administração delega poder ao agente da autoridade para que restrinja a liberdade particular em flagrante delito, não pode instar ao juiz desmerecer os depoimentos dos policiais militares em razão da imposição deste poder dever.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág. 10, bem como do laudo toxicológico de págs. 111/112. Não há como se afastar a

imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe.

De fato, a testemunha de defesa, usuário, dificilmente apontaria o réu como autor do crime, como regra de experiência. Assim, restou demonstrado que o réu Denys Ramos teve sua conduta dirigida ao fim de trazer consigo, para o comércio com terceiros, 250 (duzentos e cinquenta) pinos de cocaína, com peso bruto de 266g (duzentos e sessenta e seis gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida em terceira fase, fixo para o réu DENYS RAMOS DE ANDRADE a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha Maus antecedentes. A existência de processos em curso, ao contrário do sustentado, não tem o condão de afastar a benesse concedida pelo legislador.

Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida do réu e com o fato em si, faz jus à redução no patamar mínimo de um sexto, uma vez que estava na posse de 250 (duzentos e cinquenta) porções individuais de cocaína. A pena passa a ser de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO DENYS RAMOS ANDRADE pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no seu valor mínimo, em regime inicial semiaberto

Vedada a substituição da pena, em razão do seu quantum. Nego o direito ao recurso em liberdade, uma vez que DENYS responde a processo por crime análogo, com condenação em segunda instância, pendente recurso especial (autos nº 1501514-28.2018.8.26.0536), tendo o acusado sido beneficiado com a liberdade em 6/7/2018 e supostamente reiterou na prática delitiva. O réu também responde a processo pelo crime de tráfico de drogas que teria ocorrido em 18/02/2021, em sua residência, figurando como testemunha o genitor e policiais civis (autos n. 140522-39.2021.8.26.0590).

Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução e recomende-se.

PRI

São Vicente, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA